

0009920-53.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2196085/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 19147526 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2180/21/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2180/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009920-53.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009920-53.2021.8.26.0554 - Controle 955/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2196085/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 19147526 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2180/21/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2180/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2196085 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

CAÍQUE DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

CAÍQUE DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 20 de julho de 2021, por volta das 16h, na rua Caiubi, nº 1, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com MAICON DIAS TAVARES (processo sentenciado e desmembrado) e com outro indivíduo não identificado, vendia e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 318 porções de cocaína, 133 porções de maconha, 11 porções de crack e 56 frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes estas que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 173), o acusado foi citado por edital (fls. 180/181) e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 189/190).

Com a prisão do réu, foi determinado o prosseguimento do feito (fls. 242/243).

Regularmente citado (fls. 307), o acusado apresentou resposta à acusação e, não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada nos autos pelos elementos que instruíram o inquérito policial, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos atribuídos ao réu na denúncia.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo, o acusado permaneceu em silêncio.

Não bastasse isso, os policiais ouvidos não se recordaram de detalhes acerca dos fatos nem do acusado, dando conta de forma genérica que foram lavrados vários flagrantes no local do ocorrido.

Como se vê, as provas alinhavadas, conforme sustentado pelas partes, são frágeis para um decreto condenatório, de modo que a absolvição do réu é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu CAÍQUE DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado e, transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA